

Nr. 116 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 16. März 1935, 10 Uhr

R 22/862, Bl. 97–104 Niederschrift durch GerAss. Degen/RJuM¹

Vorsitz: MD Schäfer. Vertretene Ressorts: RJuM, AA, RIM, REM, RPM, RWiM, RMVP, StdF, RForstA.

Beginn: 10:00

Ort: Reichsjustizministerium

[ENTWÜRFE EINER STRAFRECHTSNOVELLE UND EINER STRAFPROZESSNOVELLE]

[...] Vor Eintritt in die Tagesordnung gab Oberregiemngsrat Dr. Bühler² (Ministeramt des Reichsministers Dr. Frank) namens des Stellvertreters des Führers und des Reichsleiters des Reichsrechtsamts der NSDAP, des Reichsministers Dr. Frank, folgende Erklärung ab:

Seine Auftraggeber lehnten eine Regelung der Stoffe der beiden vorliegenden Novellen im Wege der Novellengesetzgebung grundsätzlich ab. Einen zwingenden Grund, diese Sache vorweg durch Novellen zu regeln, erkenne die Partei nicht an. Er weise darauf hin, daß die Neuregelung dieser Fragen in dem einheitlichen Werke der Strafrechterneuerung in vollem Gange sei, sowohl Parteinstanzen wie amtliche Kommissionen bemühten sich zur Zeit, brauchbare Lösungen zustande zu bringen³. Um diesen Neuaufbau nicht durch eine Vorwegnahme und Festlegung in wichtigen Einzelpunkten zu stören, sei von Novellen abzusehen. Die Arbeiten der Partei würden in den nächsten Wochen schon allen Ministern zugehen. Die gewünschte Regelung der vorliegenden Materie werde also durch den Verzicht auf die Novellengesetzgebung nicht wesentlich hinausgeschoben. Einzelne Materien, wie z. B. die Analogie⁴, seien derart wichtig und neu, daß er fürchte, daß sich eine Vorwegnahme der Regelung auf das jetzt geltende Strafgesetz zu einer Gefahr auswachsen könne. Er bitte zunächst um Stellungnahme zu der grundsätzlichen Frage, ob die beiden Novellen jetzt gemacht werden sollten. An den sachlichen Beratungen zu den Einzelfragen der beiden Novellen könne er sich nicht beteiligen. Er wolle dazu weder für noch gegen Stellung nehmen.

Ministerialdirektor Schäfer betonte, diese Erklärung komme sehr überraschend. Die Entscheidung dieser grundsätzlichen Frage müsse er dem Justizminister überlassen. Er schlug vor, unabhängig von dieser Entscheidung zu den Vorschlägen der Novellen Stellung zu nehmen. Der Vertreter des Reichsinnenministers äußerte auch Bedenken gegen die zahlreichen Novellengesetze, erklärte aber, die Entscheidung über die Dringlichkeit der Novellen stehe dem Reichsjustizminister zu. Der

¹ Zwischenüberschriften vom Bearbeiter durch Kursivdruck hervorgehoben. – Zu der Besprechung hatte der RJuM mit Schreiben vom 8. 3. 35 unter gleichzeitiger Übersendung der Entwürfe a) eines „Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs“ (Strafrechtsnovelle) und b) eines daraus folgenden „Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes“ (Strafprozeßnovelle) eingeladen; R 22/862, Bl. 75–96. Die Besprechung behandelte aber ausschließlich die mit der Strafrechtsnovelle intendierten Änderungen. Zum Zustandekommen und dem Inhalt dieser beiden für die Strafrechtsentwicklung im Nationalsozialismus überaus bedeutsamen Gesetze s. eingehend WERLE, Justiz-Strafrecht, S. 141–178; GRUCHMANN, Justiz, S. 847–863, 1060–1068; zu dieser Sitzung ebd. S. 852 f. Vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30420.

² Dr. Josef Bühler: 1933 persönl. Adjutant des bayer. Justizminister Hans Frank, 1934 I. Staatsanwalt, 1935 Oberstaatsanwalt, vom RJuM ins Franksche Ministeramt abgeordnet, 1939 MR, 1940 StS in der Regierung des Generalgouvernements und Stv. Franks. GRUCHMANN, Justiz, S. 235, 261 f.

³ Näheres s. bei Dok. Nr. 126.

⁴ Unten Ziff. I.

Vertreter des Reichswirtschaftsministers äußerte Bedenken bezüglich der Einführung der Analogie in das Strafrecht, ohne diese jedoch grundsätzlich abzulehnen. MinDir. Schäfer schilderte die Schwierigkeiten, die noch zu überwinden sind, bis das neue Strafgesetzbuch in Kraft treten kann. Die Novellen wollten der Neuregelung durch das neue Strafgesetzbuch nicht vorgreifen, sondern sie nur vorbereiten⁵. Der Vertreter des Reichsministers Dr. Frank verließ nunmehr die Beratung.

I. Zur *Einführung der Analogie (Art. 1 § 2 der Novelle)*⁶ fragte der Vertreter des R[eichs]Wirt[schafts]Min[isteriums], was die Fassung „erklärter Wille des Gesetzes“ bedeuten solle. MinDir. Schäfer beantwortete die Frage mit einem Beispiel über die Altersgrenzen im Abschnitt „Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit“⁷. Der Vertreter des Ministeriums d[es] I[n]nern äußerte noch Bedenken, die mit § 170a der Strafprozeßnovelle⁸ in Verbindung stehen, und zwar hinsichtlich der Tätigkeit der Kriminalpolizei bei Delikten, die sich aus entsprechender Anwendung von Strafgesetzen ergeben können.

II. Es wurde sodann der *Artikel 4 der Novelle (Unzucht zwischen Männern)* besprochen. MinDir[ent] Dr. Schäfer erläuterte die vorgeschlagenen Vorschriften und gab Antwort auf einige Fragen, die sich vor allem auf die Altersgrenze des § 175a bezogen⁹. Der Vertreter der Medizinalabteilung des Innenministeriums erklärte sein grundsätzliches Einverständnis mit den Vorschlägen des Art. 4, behielt sich aber noch einen schriftlichen Antrag seines Ministeriums bezüglich der Formulierung der Vorschriften vor. Auch zur Frage der Altersgrenze werde er vielleicht noch schriftlich Stellung nehmen.

III. Zu *Art. 9: Abhalten vom Bieten*¹⁰.

Da der Vertreter des Reichswirtschaftsministers die Erklärung abgab, sein Ressort halte die Vorschrift nicht mehr für besonders dringlich, wurde beschlossen, den Art. 9 aus der Novelle zu streichen.

⁵ Gürtner erörterte die Hauptinhalte der geplanten Strafrechts- und der Strafprozeßnovelle am 1. 5. 35 mit Heß und hielt über das Ergebnis fest: „Heß hat kein Bedenken, diese Stoffe durch eine Novelle vorweg zu regeln. Sachliche Bedenken gegen den Inhalt wurden nicht geltend gemacht“; R 22/862, Bl. 125. Frank selbst rühmte die Gesetze nach ihrer Verabschiedung als „Markstein auf dem Wege zu einem nationalsozialistischen Strafrecht“; s. seinen Kommentar „Revolution im Strafrecht“, in VB vom 5. 7. 35.

⁶ Danach sollte der § 2 StGB folgende Neufassung erhalten:

„Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt.

Bestraft wird ferner, wer eine Tat begeht, die nach gesunder Volksanschauung Bestrafung erfordert, wenn der einem gesetzlich geregelten Tatbestande zugrunde liegende Rechtsgedanke auch für sie zutrifft und die Bestrafung dem erklärten Willen des Gesetzes nicht widerspricht. Anzuwenden ist das Gesetz, das die ähnliche Tat mit Strafe bedroht.“ – Begründung des Analogieprinzips und endgültige Formulierung von § 2 s. Dok. Nr. 170, zu Art. 1.

⁷ Schäfer dürfte dasselbe Beispiel angeführt haben, mit dem auch Gürtner auf der Pressekonferenz nach Verkündung der Strafrechtsnovelle die Grenzen einer analogen Rechtsanwendung aufzuzeigen suchte: Wenn z. B. § 182 StGB die Verführung eines noch nicht sechzehnjährigen Mädchens mit Strafe belege, so dürfe der Richter aus diesem Paragraphen nicht den Rechtsgedanken ableiten, daß noch nicht voll geschlechtsreife Mädchen nicht verführt werden dürften, und daraus etwa auch die Verführung einer in der Entwicklung zurückgebliebenen Siebzehnjährigen bestrafen. GRUCHMANN, Justiz, S. 856 f.

⁸ Entsprechend dem in das materielle Strafrecht einzuführenden Analogieprinzip sollte in die StPO folgender § 170a neu aufgenommen werden: „Ist eine Tat, die nach gesunder Volksanschauung Bestrafung verdient, im Gesetz nicht für strafbar erklärt, so hat die Staatsanwaltschaft zu prüfen, ob auf die Tat der Grundgedanke eines Strafgesetzes zutrifft und ob durch entsprechende Anwendung dieses Strafgesetzes der Gerechtigkeit zum Siege verholfen werden kann (§ 2 des Strafgesetzbuchs).“

⁹ Nach Art. 4 sollte zusätzlich zum bestehenden § 175 StGB (Strafbarkeit des vollendeten Geschlechtsverkehrs zwischen Männern) als § 175a neu eingefügt werden:

„Ein Mann, der mit einem anderen Manne eine beischlafähnliche Handlung vornimmt, wird mit Gefängnis bestraft.

Ebenso wird ein Mann über einundzwanzig Jahre bestraft, der in sonstiger Weise mit einem anderen Mann gewohnheitsmäßig Unzucht treibt.“

Ein ebenfalls neuer § 175b belegte den unter Androhung von Gewalt oder unter Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses erzwungenen und den gewerbsmäßigen homosexuellen Verkehr unter Männern mit Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren. Die Verschärfung ging auf eine Anregung Görings zurück. Die lesbische Liebe zwischen Frauen blieb straffrei. Zur Begründung vgl. Dok. Nr. 170 Anm. 9.

¹⁰ Strafbarkeit des Abhaltens eines Interessenten oder Konkurrenten von der Teilnahme an einer öffentl. Versteigerung oder der Mitbewerbung um öffentl. Aufträge.

IV. Zu Art. 7: *Unterlassene Hilfeleistung*¹¹.

Der Vertreter des R[eichs]M[inisteriums] d[es] I[nnern] trug Bedenken vom polizeilichen Gesichtspunkt gegen diese Vorschrift vor. Er erklärte vor allen Dingen seine Überraschung, daß eine polizeiliche Anforderung zur Strafbarkeit nicht mehr nötig sein solle, insbesondere sei auch sehr schwer festzustellen, wann nach gesunder Volksanschauung eine Pflicht zur Hilfeleistung vorliege. Ein weiteres Bedenken sei dieses: Die Hilfe werde gefordert ohne Rücksicht auf den Schaden, der dem Helfenden aus der Hilfeleistung entstehe. Alles in allem scheine ihm die Vorschrift eine Überspannung des Gedankens „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ zu enthalten.

MinDir. Schäfer erklärte, die Vorschrift sei aus dem „Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuchs“ 1933/34 entnommen, der den einzelnen Ressorts bereits seit etwa 2½ Monaten vorliege¹². Daß übrigens der sogenannte Liebesparagraph ein Vergehen werden sollte, sei eine jahrzehntealte Forderung. Im übrigen sei ein Mißbrauch der Vorschrift durch die Praxis in keiner Weise zu befürchten. Die gesunde Volksanschauung werde ganz selbstverständlich auch die Interessen und das Risiko, das der Hilfeleistende eingehe, abwägen. Eine heroische Aufopferung werde nicht verlangt werden können. Es wurde darauf der Entwurf der amtlichen Begründung zum Artikel 7 zur Verlesung gebracht¹³. Die Vertreter des RMdI erklärten daraufhin, daß damit ihre Bedenken gegen die Vorschrift im allgemeinen behoben seien. Über die Fassung des Paragraphen soll noch verhandelt werden. Das RMdI werde vielleicht noch schriftlich dazu Stellung nehmen. Der Vertreter des Reichspostministeriums äußerte noch folgendes Bedenken. Den Postkraftfahrern sei verboten worden, bei Unglücksfällen auf Landstraßen Hilfe zu leisten, da oft Unfälle vorgetäuscht würden zu dem Zwecke, die Postkraftwagen zu berauben. Er fürchte, daß die Postkraftfahrer durch die Strafbestimmungen in einen Gewissenskonflikt kommen würden. Diese Bedenken wurden zerstreut mit dem Hinweis, daß eine Strafbarkeit der Kraftfahrer aus Artikel 7 der Novelle mit Rücksicht auf das ausgesprochene Verbot nicht in Frage komme.

V. Zu Artikel 5: *Schutz vor Waldbränden*.

Der Vertreter des Reichsforstmeisters stellte die Frage, ob die Fassung in § 310a¹⁴ „Wer ... in Brandgefahr bringt“ im Sinne des preußischen Feld- und Forstpolizeigesetzes¹⁵ zu verstehen sei, also ob schon das Rauchen, Anzünden von Feuer usw. auf Wald-, Heide- oder Moorflächen als solches strafbar sein solle. Diese Frage wurde verneint, § 310a verlange eine konkrete Gefährdung. Es entspann sich dann eine Aussprache über das Verhältnis zwischen den Worten „verboten“ und

¹¹ Art. 7 der Strafrechtsnovelle sah folgenden neuen § 330c StGB vor: „Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies nach gesunder Volksanschauung seine Pflicht ist, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

¹² Vom RJuM am 8. 1. 35 zur Stellungnahme übersandt; R 22/852, Bl. 15 ff. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 766.

¹³ Dort war hervorgehoben, daß der neue § 330c „den seit der nationalsozialistischen Erhebung eingetretenen Wandel in den Auffassungen über die Pflichten des Einzelnen gegenüber der Volksgemeinschaft und sein Verhältnis zu den Volksgenossen“ besonders verdeutliche. Es müsse selbstverständlich sein, daß etwa jemand, der einen Kahn kentern sehe, den mit dem Ertrinken Kämpfenden einen Rettungsring zuwerfe oder sich sonst um rasche Hilfeleistung bemühe: „Die gesunde Volksanschauung würde die Erklärung, es habe für ihn kein ‚Rechtsgrund‘ zum Handeln bestanden, mit Empörung zurückweisen. Nach geltendem Recht könnte der Betreffende nur dann bestraft werden, wenn er zunächst von der Polizei zur Hilfeleistung aufgefordert worden wäre, und selbst dann nur mit durchaus unangemessener Übertretungsstrafe. Diesem unerträglichen Zustand will der Entwurf ein Ende machen. [...] Im übrigen hängt die Beantwortung der Frage, ob eine Pflicht zur Hilfeleistung vorlag, derartig von der Lage des Einzelfalls ab, daß nur eine allgemein gehaltene Strafvorschrift möglich ist. Als Maßstab für die Hilfeleistungspflicht ist die ‚gesunde Volksanschauung‘ bestimmt. Sie gibt einen ausreichenden Maßstab, sie wird keine übertriebenen Anforderungen stellen und keinen bis zur Selbstaufopferung gehenden Heroismus verlangen; wohl aber je nach Lage der Sache das Inkaufnehmen eines etwa durch Zeitverlust entstehenden geschäftlichen Nachteils, unter Umständen auch einer im Verhältnis zum drohenden Schaden unbeachtlichen körperlichen Gefahr fordern.“ Zit. nach der Fassung der Kabinettsvorlage; R 43 I/1473, Bl. 117.

¹⁴ Entwurf eines neuen § 310a StGB: „Wer Wald-, Heide- oder Moorflächen ohne Erlaubnis des Grundeigentümers durch verbotenes Rauchen oder Anzünden von Feuer, durch ungenügende Beaufsichtigung angezündeten Feuers, durch Fortwerfen brennender oder glimmender Gegenstände oder in sonstiger Weise in Brandgefahr bringt, wird mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.“

¹⁵ Vom 1. 4. 1880 i. d. F. der Neubekanntmachung vom 21. 1. 26 (PrGS S. 83).

„Erlaubnis des Grundeigentümers“. Das Ergebnis dieser Aussprache ging dahin: die Worte „Erlaubnis des Grundeigentümers“ sollen gestrichen werden.

VI. Zu Artikel 8: Verstärkter Schutz der Jagd und Fischerei¹⁶.

Der Vertreter des Reichsjägermeisters erklärte sich mit den Strafvorschriften des Artikels 8 durchaus einverstanden, äußerte nur den Wunsch, in § 292 Abs. 2¹⁷ des Artikels 8 bei den besonders schweren Fällen noch das gemeinsame oder bewaffnete Auftreten anzuführen. Außerdem wurde der Wunsch geäußert, für die Fischwilderei die gleichen Strafen anzudrohen wie für die Jagdwilderei, und weiter in § 117 Abs. 1 StGB auch den Fischereibeamten zu nennen. Weiter wurde noch auf den jetzt durch das Reichsjagdgesetz gemachten Unterschied zwischen Jagdberechtigten und Jagdausübungsberechtigten hingewiesen. Der Vertreter des Reichsforstmeisters erklärte, er werde schriftlich eine Neufassung vorschlagen.

VII. Zu Artikel 3: Beschimpfung der NSDAP.

Der Vertreter des RMdI stellte die Frage, ob nach dem Erlaß des Gesetzes vom 20. 12. 1934 (Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen)¹⁸ noch ein Bedürfnis für den Artikel 3 der Novelle bestehe¹⁹. Diese Frage wurde bejaht, insbesondere auch deshalb, weil es in den Gliederungen der Partei auch Fahnen gebe, die nicht das Hakenkreuz führten. Gewisse Überschneidungen mit dem genannten Gesetz seien allerdings gegeben.

VIII. Zu Artikel 10: Unbefugtes Uniformtragen. Falsche Namensangabe.

Auch hier wurde auf Überschneidungen mit dem zu VII erwähnten Gesetz hingewiesen, da unter die inländischen Uniformen doch auch die Parteiuniformen zu rechnen seien²⁰. Demgegenüber wurde betont, daß das Gesetz vom 20. 12. 34, das die Parteiuniform schütze, ein Spezialgesetz sei; dies könne in der Begründung hervorgehoben werden. Der Vorschlag, in Artikel 10 der Novelle von „staatlichen“ Uniformen zu sprechen, wurde als unbrauchbar verworfen. Die Frage soll noch geklärt werden.

IX. Zu Artikel 11: Verschärfung der Höchststrafen bei Übertretungen²¹.

Der Vertreter der Polizeiabteilung des RMdI bat mit Rücksicht auf das in Vorbereitung befindliche neue Polizeiverwaltungsgesetz dringend um Zurückstellung des Artikels 11 und brachte eine Besprechung der beiden Ressorts über diese Frage in Vorschlag²².

¹⁶ Art. 8 war der äußerlich umfangreichste der Strafrechtsnovelle und verschärfte auf Wunsch Görings die §§ 292–296 StGB. Aus der Begründung: „Die Zielsetzung des Reichsjagdgesetzes vom 3. Juli 1934 [RGBl. I S. 549; s. ARH I/2, Nrr. 291, 376 P. 18] und die persönliche Sicherheit der deutschen Jäger sowie Forst- und Jagdschutzberechtigten erfordern dringend einen wirksameren Schutz des Jagdrechts gegen das Wildererunwesen, als ihn die §§ 292 ff. StGB in geltender Fassung bieten. Dies ist nur durch eine Erweiterung der Tatbestände und durch eine nachhaltige Verschärfung der Strafandrohungen zu erreichen. Letztere Forderung ergibt sich auch aus der Notwendigkeit, daß ein angemessener Ausgleich zu den strengen jagdpolizeilichen Strafbestimmungen des Reichsjagdgesetzes (§§ 60 ff.) erreicht werden muß.“

¹⁷ Dieser sollte lauten: „In besonders schweren Fällen [sc. der Wilderei], insbesondere wenn die Tat zur Nachtzeit, in der Schonzeit, unter Anwendung von Schlingen oder in anderer nicht waidmännischer Weise begangen wird, ist auf Gefängnis nicht unter drei Monaten zu erkennen.“

¹⁸ RGBl. I S. 1269; s. Dok. Nr. 64 P. 3.

¹⁹ Nach Art 3 sollte in das StGB folgender neuer § 134 b eingefügt werden:

„Wer öffentlich die NSDAP, ihre Gliederungen, ihre Hoheitszeichen, ihre Standarten oder Fahnen, ihre Abzeichen oder Auszeichnungen beschimpft oder böswillig und mit Überlegung verächtlich macht, wird mit Gefängnis bestraft.
Die Tat wird nur auf Anordnung des Reichsministers der Justiz verfolgt, der die Anordnung im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers trifft.“

²⁰ Art. 10 zufolge sollte das unbefugte Tragen in- und ausländischer Uniformen, Amtskleidungen und -abzeichen sowie von Berufstrachten und -abzeichen in der Kranken- und Wohlfahrtspflege strafbar sein.

²¹ Vorgesehen war dort die Erhöhung von Geldstrafen und die Verdoppelung geringfügiger Gefängnisstrafen bei diversen kleineren Delikten.

²² Ein Reichspolizeiverwaltungsg., welches u. a. das preuß. Polizeiverwaltungsg. vom 1. 6. 31 (PrGS S. 77) hätte ablösen sollen, wurde nicht verabschiedet. Der Art. 12 fiel in der endgültigen Fassung der Strafrechtsnovelle fort.

Zu den übrigen Artikeln der Novelle²³ wurde das Wort nicht verlangt.

Sch[äfer] 19/3.

Degen 18/3.

²³ Art. 2 *Verhütung ungerechter Freisprechungen durch Zulassung der Wahlfeststellung* (von grundsätzlicher Bedeutung, s. Dok. Nr. 170, zu Art. 2); Art. 6 *Automatenmißbrauch, Erschleichen freien Eintritts* (eingefügt auf Anregung u. a. des RPM zwecks Eindämmung des Mißbrauchs von Münzfernsprechern); Art. 12 *Nachträgliche Wiederaufhebung der Untersagung der Berufsausübung*; Art. 13 *Einschränkung der kurzen Verjährung bei Pressedelikten*. – Allgemeine Begründung und endgültige Fassung der beiden Novellen s. Dok. Nrr. 170 und 171.

Zitierhinweis

Nr. 116 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 16. März 1935, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d116>